宁乡金龙水上娱乐有限公司
“8•3”一般机械伤害事故调查报告

2022年8月3日19时50分许，宁乡金龙水上娱乐有限公司在宁乡市玉潭街道南门桥沩水河中段发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失80.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及宁乡市人民政府关于生产安全事故报告和调查处理的相关规定，宁乡市人民政府成立了宁乡金龙水上娱乐有限公司“8•3”机械伤害事故联合调查组。事故联合调查组由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市文旅广电局、长沙市交通运输综合行政执法局水上执法大队、玉潭街道办事处为成员单位（调查组名单见附件1），全面负责事故调查工作。同时向市纪委监委发出事故调查邀请函。

事故联合调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察（事故现场勘察报告见附件2）和调查。事故联合调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年8月3日19时50分许

（二）事故发生单位：宁乡金龙水上娱乐有限公司

（三）事故发生地点：宁乡市玉潭街道沩水河中段南门桥下游290米处（事故现场示意图见附件3）

（四）事故类别：一般机械伤害事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人（伤亡人员情况表见附件4）

（六）事故直接经济损失：80.8万元（直接经济损失统计表见附件5）

二、基本情况

（一）事故发生单位基本概况

宁乡金龙水上娱乐有限公司注册地位于宁乡市玉潭街道南郊村七组，统一社会信用代码为91430124691800****，经营范围包括水上娱乐项目经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宁乡金龙水上娱乐有限公司是刘欢龙个人独资的有限责任公司，现有从业人员8人。刘欢龙是公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，同时兼快艇驾驶员及安全巡逻员。黄小伟是专职快艇驾驶员，载游客在沩水河中游览。唐胜强是机修员兼安全巡逻员，负责公司电动船及脚踏船的简易维修、驾驶电动船河道巡逻和码头秩序维护。吴良霞负责码头秩序维护，喻妹娟负责售票，刘欢龙母亲、姑姑和侄女在码头上负责游客救生设备的穿戴。公司现有船坞（即码头）1处、脚踏船9艘、电动船12艘、快艇2艘（其中1艘已

坏）。刘欢龙、黄小伟2人持有长沙市地方海事局颁发的内河船舶船员适任证书（三类驾驶员），均在有效期内。

（二）肇事快艇和驾驶人情况

1、快艇情况。事发快艇停放在滨江北路绿茵护坡上。船名：湘宁乡快0006，船舶识别号：CN20108514676,船检登记号：2010B2104559,船舶类型:交通船，航行区域：C级，建造完工日期：2010年8月26日，船舶制造厂：常州金典艇业有限公司，船舶所有人：长沙市宁乡金龙水上娱乐有限公司，船长4.92米，船宽1.74米，型深0.78米，船体材料：纤维增强塑料，干舷：430毫米，乘客定额：7人，主机型号：YAMAHA60ELPT0,出厂编号：411620100006，额定功率：44.10kw,额定转速：5000（r/min)。艇内配有救生圈2只、橙色救生衣8件、灭火器3具、消防水桶1只，船内贴有“安全提示”。宁乡金龙水上娱乐有限公司提供资料显示，该艇曾于2016年9月30日经换证检验合格，有效期至2017年8月30日止。检验记录“记事”栏明确：1.限风力不大于四级航行；2.遇雾、暴雨、洪水、激流及其他危及航行安全时停航；3.严禁夜航。逾期后未再提供检验记录。2022年4月24日，该公司购买了中华联合财产保险股份有限公司的大众责任保险，承保期限为一年。

2、驾驶员情况。事故发生时快艇驾驶员黄小伟，男，47岁，汉族，身份证号码：43012419741021****，户籍地址湖南省宁乡市城郊街道茶亭寺村茶壶塘组，现住地址湖南省宁乡市

城郊街道龙华山庄7栋。宁乡金龙水上娱乐有限公司2009年成立时黄小伟就在公司上班，持有的内河船舶船员适任证书（三类驾驶员），有效期始于2021年9月6日，止于2026年9月6日。

（三）事故地点概况

事故发生在宁乡市玉潭街道沩水河中段南门桥下游290米处河中心。该水域为开放性水域，北岸为沿河北路化龙溪出口，南岸为滨江北路南苑社区沩水河污水排口。岸边设立有多个微型救生站，存放有救生圈和救生竹杆。玉潭街道办事处在两岸多处设置“河边水深危险请勿下水嬉戏”等字样的宣传警示牌。宁乡金龙水上娱乐有限公司船坞作为接发船平台，长22米，宽3米，设置在滨江北路近岸水域，用栈桥连接岸边台阶供游客上下游船。

（四）安全生产管理情况

经调查，宁乡金龙水上娱乐有限公司不具备安全生产法等法律法规规定的安全生产条件，安全生产主体责任不落实。一是公司未建立并落实全员安全生产责任制，公司从业人员不清楚所在岗位的安全生产工作职责。二是公司未建立健全符合本单位实际的安全生产规章制度和操作规程。宁乡金龙水上娱乐有限公司仅提供了《金龙水上娱乐有限公司游船管理制度》、《金龙水上娱乐有限公司游艇操作规程》、《安全操作规程》、《游客安全乘船须知》、《船员安全岗位职责》、《旅游船舶安全生产管理制度》及《金龙水上娱乐有限公司应急预

案》。公司未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。公司提供的安全生产管理制度和操作规程流于形式，不符合本单位实际，还有不少缺少章节、段落脱节等错误。《金龙水上娱乐有限公司游船管理制度》第1条写的是“各种环湖游船、渡船、画舫....等”。第8条写的“10公顷以上水面的公园应配备巡逻船只”。《金龙水上娱乐有限公司游艇操作规程》中规定的操作步骤与该公司游艇实际操作不相符。本规程第10条规定“把油门手柄扳到中速位置，挡位手柄放在空挡位置....”，实际该公司游艇就是通过油门的松紧来控制速度，没有所谓的“中速位置”和“空挡”。《金龙水上娱乐有限公司应急预案》中明确善后处置组“由实验室主任阳小锦任组长”，事故调查组“由董事长魏海兵任组长”，实际该公司既无实验室，也无阳小锦，魏海兵也不是公司董事长。三是公司主要负责人刘欢龙未参加过安全生产知识和管理能力方面培训，安全生产知识和管理能力缺乏，不清楚《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人对本单位安全生产工作应负有的职责。四是公司未按要求对黄小伟、吴良霞等从业人员进行安全生产教育和培训，除向从人员交待安全注意事项外，未进行安全生产知识考试考核，从业人员安全意识淡薄，安全知识缺乏。五是公司未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施和开展事故隐患排查治理，未采取有效的技术和管理措施，及时发现并消除机械伤害等事故隐患。作为一个开放水域的船舶

游览项目，公司未采取有效的技术和管理措施来解决人员擅自进入快艇航线水域内的安全问题，仅依靠群众自觉和属地街道、公司的劝阻。事故当天，公司对事发水域安全巡逻不到位，未及时发现并有效劝离快艇行驶水域姜正含等冒险游泳人员。

公司主要负责人刘欢龙未依法履行安全生产管理职责，未建立并落实全员安全生产责任制；未组织制定符合公司实际情况的安全生产管理制度和相关安全操作规程；未依法组织实施对从业人员的安全生产教育和培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患。事故当天未组织并参加安全巡逻，未及时发现并有效劝离快艇行驶航线上冒险游泳人员。

（五）安全生产监管情况

宁乡金龙水上娱乐有限公司注册及经营地是宁乡市玉潭街道，属地监管责任是玉潭街道办事处。宁乡金龙水上娱乐有限公司的经营项目是利用快艇、电动船、脚踏船在沩江浏览的一个旅游项目。《湖南省实施<中华人民共和国旅游法>办法》第二十八条第（三）项规定“利用摩托艇、游艇、游船等实施水上旅游项目的，由海事部门监管。”宁乡金龙水上娱乐有限公司刘欢龙、黄小伟2人持有的内河船舶船员适任证由长沙市地方海事局颁发。宁乡金龙水上娱乐有限公司的执法监管部门是长沙市交通运输综合行政执法局水上执法大队。《湖南省实施<

中华人民共和国旅游法>办法》第二条第二款规定“县级以上人民政府旅游主管部门负责本行下区域旅游业的指导、协调、管理、服务和监管工作，其他有关部门按照各自职责做好旅游工作。”《宁乡市安全生产委员会成员单位及有关单位（机构）安全生产职责分工规定》（宁安发〔2021〕13号）第二十五条规定市文化旅游广电体育局在职责范围内依法对文化旅游广电行业及其设施设备安全实施监督管理，承担市级文化旅游安全专业委员会的日常工作。市文化旅游广电体育局对宁乡金龙水上娱乐有限公司负有行业管理职责。

事故发生前宁乡市玉潭街道办事处、长沙市交通运输综合行政执法局水上执法大队水上五中队宁乡执法点、宁乡市文化旅游广电体育局均对宁乡金龙水上娱乐有限公司进行多次安全生产检查。2022年6月21日，宁乡市安委办联合宁乡市安全生产专项整治三年行动专班对宁乡金龙水上娱乐有限公司进行安全检查，将发现的问题隐患分别对玉潭街道办事处、长沙市交通运输综合行政执法局水上执法大队水上五中队宁乡执法点、宁乡市文化旅游广电体育局下达交办函，要求三家单位认真督促宁乡金龙水上娱乐有限公司整改，并将整改情况报安委办。上述三家单位均复函市安委办，相关问题隐患已整改到位。通过调查，宁乡金龙水上娱乐有限公司安全生产管理方面存在严重问题。这反映出有关单位和部门在安全生产监管工作中，对宁乡金龙水上娱乐有限公司的安全检查不深入不全面，行业安全监管和属地安全监管不到位。玉潭街道办事处还存在未有效劝

阻人员在禁止游泳水域下河游泳的问题。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年8月3日18时许，宁乡金龙水上娱乐有限公司开始营业。快艇驾驶员黄小伟对快艇进行出航前的日常检查和卫生清理后就开始驾驶快艇载游客游览。驾驶路线是从浮码头顺河往下游200米左右，到化龙溪出水口水域掉头上行，驶过汽车桥底再返回出发点，一趟大约5-7分钟。因当天在码头等候游览的人员较多，刘欢龙没有去河道巡逻。唐胜强在码头维持秩序。19时45分许，黄小伟驾驶快艇载5名游客（3个大人、2个小孩）从码头出发，开始新一轮游览。此时天色渐黑，能见度降低，黄小伟未开启快艇照明大灯。19时50分许，快艇开到化龙溪出水口附近的掉头水域时，黄小伟未发现正在此处游泳的姜正含等2人，快艇底部高速旋转的金属螺旋桨叶击中姜正含头及左前臂等部位，并将另一个人绑在身上的游泳浮漂（俗称“跟屁虫”）割破。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，黄小伟只感觉快艇突然往上翘了一下，并看到1人从船底钻出来。黄小伟以为是撞到该人，立即停船询问情况，并看其游回岸边。游泳者游上岸后，向河岸边人员反映还有1人不见了。19时53分，岸边群众侯卫星电话报警。黄小伟等浮漂被割破游泳者快游到岸边时，继续出发去完成本次浏览。快艇掉头行驶到南门桥位置，黄小伟在对讲机里告诉公司

刘欢龙撞了一个人，要他去事发位置查看。刘欢龙接到黄小伟报告后，马上从岸上跑到化龙溪出口对河的位置了解情况。现场人员告诉刘欢龙，快艇经过时，把一个游泳的人的游泳浮漂割破了，且还有一个游泳的人不见了。刘欢龙要求现场人员继续寻找，然后回到接发船平台，要求收银员喻妹娟停止营业，对已购票游客安排退票。此时，黄小伟驾驶快艇回到码头，游泳浮漂被割破的游泳者也来到码头反映情况。黄小伟、唐胜强驾驶快艇继续去事发位置寻找。刘欢龙、黄小伟、唐胜强等人寻找无果后，刘欢龙电话报告蓝天救援队队长，请求救援。

20时29分，宁乡市消防救援大队和蓝天救援队先后接到“110”指挥中心调度。20时40分，玉潭消防救援站1车7人、蓝天救援队3车2艇18人到达事发水域开展水下打捞。玉潭街道办事处主任、政法委员、武装部长等带领相关街道干部、南苑社区干部到达现场协助救援。21时，刘欢龙和黄小伟被玉潭派出所民警带回派出所了解情况。

8月4日0时15分，宁乡市蓝天救援队将姜正含打捞上岸，经现场120医务人员确认已无生命体征。随后，受害者尸体被送到宁乡市殡仪馆。宁乡市玉潭街道办事处组织相关单位和受害者家属开展善后协调处理。

（三）伤亡人员情况

姜正含，男，59岁，户籍地为湖南省宁乡市横市镇泉柳村月塘组，生前住玉潭街道海博星河绿洲小区。

（四）法医鉴定结论

受宁乡市应急管理局委托，宁乡市公安局物证鉴定室对死者姜正含的尸体进行了鉴定并出具了宁公物鉴（法医病理）字[2022]8号鉴定书。鉴定结论为：综合现场及损伤特点，高速旋转的金属螺旋桨叶切割足以形成死者头部及左前臂损伤。鉴定意见为死者姜正含符合重度开放性颅脑损伤死亡。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、姜正含安全意识淡薄，在禁止游泳水域未携带任何救生设备下河游泳。

2、黄小伟安全意识淡薄，在天黑能见度低的情况下未开启照明大灯冒险驾驶，未及时发现快艇航线上游泳的姜正含等人，导致姜正含被快艇高速旋转的金属螺旋桨叶击中致死。

（二）间接原因

宁乡金龙水上娱乐有限公司不具备安全生产法律法规规定的安全生产条件，安全生产主体责任不落实，相关安全管理人员未依法履行安全生产管理职责。

公司未建立并落实全员安全生产责任制，公司从业人员不清楚所在岗位的安全生产工作职责。公司未建立健全符合本单位实际的安全生产规章制度和操作规程。公司主要负责人刘欢龙未参加过安全生产知识和管理能力方面培训，安全生产知识和管理能力缺乏，不清楚《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人对本单位安全生产工作应负有的职责。公司未按要求对黄小伟、吴良霞等从业人员进行安全生产教育和培训，从

业人员安全意识淡薄，安全知识缺乏。公司未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施和开展事故隐患排查治理，未采取有效的技术和管理措施来解决人员擅自进入快艇航线区域内的安全问题。事故当天公司对事发区域安全巡逻不到位，未及时发现并有效劝离快艇行驶区域姜正含等冒险游泳人员。

公司主要负责人刘欢龙安全生产知识和管理能力缺乏，不清楚也未依法履行主要负责人对本单位安全生产工作应负有的职责。事故当天未组织参加安全巡逻，未及时发现并有效劝离快艇行驶区域冒险游泳人员。

（三）事故性质

经调查认定，宁乡金龙水上娱乐有限公司“8•3”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

姜正含，安全意识淡薄，在禁止游泳水域游泳，被行驶中快艇的金属螺旋桨叶切割头部，致重度开放性颅脑损伤死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议追究刑事责任的人员

1、黄小伟，宁乡金龙水上娱乐有限公司快艇驾驶员。安全意识淡薄，在天黑能见度低的情况下未开启照明大灯冒险驾驶，未及时发现快艇航行线路上游泳的姜正含等人，导致姜正含被快艇高速旋转的金属螺旋桨叶击中致死。对事故发生负有

直接责任。鉴于公安机关已立案调查，由公安机关依法办理。

2、刘欢龙，宁乡金龙水上娱乐有限公司法定代表人、总经理。作为公司主要负责人，安全生产知识和管理能力缺乏，不清楚也未依法履行主要负责人对本单位安全生产工作应负有的职责，未及时消除生产安全事故隐患。事故当天未组织参加安全巡逻，未及时发现并有效劝离快艇行驶区域冒险游泳人员。对本次事故发生负有主要领导和管理责任。鉴于公安机关已立案调查，由公安机关依法办理。

（三）建议由应急管理部门依法处理的单位

宁乡金龙水上娱乐有限公司。安全生产条件不符合安全生产法律法规的规定，安全生产主体责任不落实。未建立并落实全员安全生产责任制。未建立健全符合本单位实际的安全生产规章制度和操作规程。主要负责人刘欢龙未参加过安全生产知识和管理能力方面培训，不清楚安全生产法规定的主要负责人对本单位安全生产工作应负有的职责，安全生产知识和管理能力缺乏。未按要求对黄小伟、吴良霞等从业人员进行安全生产教育和培训。未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施和开展事故隐患排查治理，未采取有效的技术和管理措施来解决人员擅自进入快艇航线水域内的安全问题。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定，对本次事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共

和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，给予宁乡金龙水上娱乐有限公司罚款的行政处罚。鉴于公司不具备相应安全生产条件，建议由有关单位责令停业整顿，是否重新营业，由玉潭街道办事处组织，执法监管部门、行业主管部门等单位参加，共同研究决定。

（四）其他处理建议

本次事故暴露出相关相关单位和部门履行行业安全监管和属地安全监管不到位的问题。建议玉潭街道办事处对宁乡金龙水上娱乐有限公司安全监管不到位、禁游水域下河游泳劝阻不力问题进行调查，并将处理结果报告宁乡市安委办。长沙市交运局水上执法大队对宁乡金龙水上娱乐有限公司履行安全生产监管职责不到位的问题，建议移送长沙市交运局调查处理，将处理结果函告宁乡市安委办。

六、防范措施

有关各方要汲取宁乡金龙水上娱乐有限公司“8·3”机械伤害事故的深刻教训，认真分析事故发生原因，深入进行生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施:

1、宁乡金龙水上娱乐有限公司对照安全生产法律法规规定要求认真整改，切实改善安全生产条件，依法落实安全生产主体责任。一是要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度并加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和安全生产规章制度的落实。二是主要负责人和安全生产管理人员要认真学习安全生产知识和管理能力，要具备

与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。三是要加强对从业人员的安全生产教育和培训，切实提高从业人员的安全生产意识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。四是要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除各类事故隐患。

2、负有安全监管责任的部门要认真履行安全生产监管职责，切实加强水上娱乐项目的安全监管，督促相关生产经营单位切实履行安全生产主体责任。

玉潭街道党工委、办事处要进一步增强责任意识，牢固树立安全发展理念，加强辖区水上娱乐项目安全生产工作的组织领导，加强安全生产监督检查和宣传教育，全面落实安全生产属地监管责任。要加强安全巡查，加大对禁游水域私自下河游泳人员的劝阻力度。

长沙市交通运输综合行政执法局水上执法大队作为执法监管部门，要加强对宁乡金龙水上娱乐有限公司的安全监管，进一步加强日常安全检查，督促企业认真履行安全生产主体责任。

市文化旅游广电体育局全市作为全市旅游行业主管部门，要认真履行综合管理职责，认真分析全市文化旅游行业安全生产形势，全面统筹推进旅游行业安全管理，督促相关部门按照各自职责加强对旅游企业的安全监管。要进一步强加强对旅游行业企业安全生产业务培训和政策宣传贯彻，确保旅游行业安

全。

附件：1、附件1事故调查组名单

2、附件2现场勘查报告

3、附件3现场示意图

4、附件4伤亡人员情况表

5、附件5直接经济损失统计表

宁乡市人民政府宁乡金龙水上娱乐有限公司

“8•3”机械伤害事故调查组

2022年9月27日